

△△△△공단 상임감사

통보

제 목 계약 시 하자보증 검토 소홀

소 관 기 관 △△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△은 탐방객 이용편의 개선 및 안전 확보·사고 예방을 위하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 감사 수감 대상 기간 동안 총 16건의 계약(위탁관리 9건, 공사 7건)을 체결하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙) 제2항에 따라 건설공사에 관한 도급계약의 당사자는 계약을 체결할 때 도급금액, 공사기간, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 계약서에 분명하게 적어야 하고 서명 또는 기명 날인한 계약서를 서로 주고받아 보관하여야 하며, 동법 시행령 제25조(공사도급 계약의 내용) 제1항 제16호에 따라 하자담보책임기간을 계약서 상에 명시해야 한다.

또한, 「국가를당사자로하는 계약에 관한 법률」 제17조(공사계약의 담보책임)에

따라 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사의 도급계약을 체결할 때에는 그 담보책임의 존속기간을 정하여야 하며, 이 경우 그 담보책임의 존속기간은 「민법」 제671조에서 규정한 기간을 초과할 수 없다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△은 감사 수감 대상 기간(2023. 9. 24. ~ 현재) 동안 총 7건의 공사 계약을 체결하였으나, 이 중 4건은 계약 체결 시 계약서 상 하자보증 사항(담보책임기간 및 보증금율)을 기입하지 않는 등 계약 업무 추진을 소홀히 한 사실이 있다.

[표] 계약 시 하자보증 사항 기입 여부 현황

(단위: 천원)

계약명	계약금액	계약기간	계약 시 하자보증 사항 기입 여부
2023년 △△△△△△△△ 생활관 휴게공간 조성공사	30,000	2023. 10. 19. ~ 2023. 11. 16.	O
야생조류 충돌예방 버드데이프 시공 용역	16,880	2024. 4. 4. ~ 2024. 5. 4.	X
2024년 △△△△△△△△ 주변환경 개선 공사	50,196	2024. 4. 23. ~ 2024. 7. 5.	X
영상정보처리기기(CCTV) 정비 공사	25,788	2024. 5. 14. ~ 2024. 6. 16.	X
△△△△△△△△ 생활관 정비공사	71,594	2024. 11. 5. ~ 2024. 12. 24.	O
△△△△△△△△ 외벽 교체 공사	54,855	2025. 4. 15. ~ 2025. 5. 19.	O
△△△△△△△△ 환경 개선 공사	16,695	2025. 6. 17. ~ 2025. 7. 16.	X

※ 자료: △△원 제공 자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△은 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지를 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)